

绪论

一、判断题：

- 1、“思想道德修养与法律基础”课，是帮助大学生提高思想道德素质和法律素质，提高自我修养的课程。（对）
- 2、与中学生活相比较，大学生生活变化不大。（错）发生了显著的变化
- 3、智是人才素质的灵魂。（错）基础
- 4、德是人才素质的基础。（错）灵魂
- 5、体是人才素质的条件。（对）
- 6、胡锦涛同志在 2005 年 4 月的一次讲话中第一次提出“八荣八耻”社会主义荣辱观。（错）2006 年 3 月 4 日
- 7、当代大学生承担的历史使命就是建设有中国特色的社会主义。（错）建设中国特色社会主义，实现中华民族的伟大复兴。
- 8、美是人才素质的重要内容。（对）
- 9、学习和实践社会主义荣辱观，是贯穿“思想道德修养与法律基础”课的主线。（对）
- 10、德才兼备是衡量大学生全面发展的一个重要标准。（对）

二、单向选择题

- 1、德是人才素质的（ B ）
A、重要内容 B、灵魂 C、基础 D、条件
- 2、“八荣八耻”是（ A ）荣辱观
A、社会主义 B、共产主义 C、无产阶级 D、劳动人民
- 3、（C）胡锦涛在一次讲话中指出，在社会主义社会里，要树立社会主义荣辱观，教育广大干部群众特别是广大青少年坚持“八荣八耻”。
A、2006 年 4 月 3 号 B、2006 年 3 月 14 号
C、2006 年 3 月 4 号 D、2006 年 4 月 13 号
- 4、“八荣八耻”的第三条是（ D ）
A、以热爱祖国为荣、以危害祖国为耻 B、以团结互助为荣、以损人利己为耻 C、以服务人民为荣、以离人民为耻
D、以崇尚科学为荣、以愚昧无知为耻
- 5、“以诚实守信为荣、以见利忘义为耻”，就是有将诚实守信作为自己的行为准则，作为立人之本、成事之基，在学校生活、（A）、职业生活、社会生活中自觉做到恪守诚信。
A、家庭生活 B、婚姻生活 C、公共生活 D、私人生活

三、多项选择题：

- 1、与中学生活相比较，大学生生活在以下几个方面发生了显著的变化： ABD
A、学习要求 B、生活环境 C、人际关系 D、社会活动 E、独立生活能力
- 2、大学生需要树立的学习理念包括： ABCD
A、自主学习的理念 B、全面学习是理念
C、创新学习的理念 D、终身学习的理念 E、实践学习
- 3、大学生要养成优良学风，应在以下几个方面下工夫： ABCD
A、勤奋 B、严谨 C、求实 D、创新 E、刻苦
- 4、当前我国发展面临一系列的新挑战： ABD
A、面临世界科技文化发展的挑战
B、面临复杂多变的国际环境的挑战
C、面临人才的竞争更加激烈的挑战
D、面临新世纪新阶段我国发展任务的挑战
E、面临经济全球化的挑战
- 5、学习“思想道德修养与法律基础”课的方法，要注意以下几个方面： ABCD
A、注意学习科学理论
B、注意学习和掌握思想道德和法律修养的基本知识
C、注意联系实际
D、注意知行统一

一、单选题

- 1、人的心灵世界的核心是（B）
A、思想道德 B、理想信念 C、爱国主义 D、人生价值
- 2、从理想的（A）上划分，可以分为科学理想和非科学理想。
A、性质和层次 B、时序 C、对象 D、内容
- 3、（D）是人们认知、情感和意志的统一体。
A、理想 B、道德 C、思想 D、信念
- 4、人们追求理想目标的强大动力是（ B）。
A、道德 B、信念 C、需要 D、自我价值
- 5、（A）是信念最集中、最高的表现形式。
A、信仰 B、理想 C、信心 D、崇拜
- 6、“有志者，事竟成”，这句话强调的是（ C）的作用。
A、信仰 B、理想 C、意志 D、信心
- 7、当代大学生应树立的远大理想是（ D）。
A、实现自我价值 B、实现国家昌盛 C、实现民族振兴 D、实现共产主义
- 8、“哲学家们只是用不同的方式解释世界，而问题在于改变世界。”这句话表明（ B）。
A、马克思主义具有持久的生命力 B、马克思主义注重实践
C、马克思主义是科学的 D、马克思主义注重创新
- 9、理想通往现实的桥梁是（ A）
A、实践 B、奋斗 C、信心 D、信念
- 10、“志不强者智不达”的作者是（ C）
A、孔子 B、孟子 C、墨子 D、荀子
- 11、实现理想的思想基础是（ B）。
A、正确理解理想的含义 B、正确认识理想和现实的关系
C、正确区分各种理想的异同 D、正确对待实现理想的艰巨性
- ☆12、“古之立大事者，不惟有超世之才，亦必有坚忍不拔之志。”的作者是（ D）。
A、管仲 B、王阳明 C、孟子 D、苏东坡

二、多选题

- 1、从理想的内容上划分，理想可以分为（ ABCDE）。
A、社会政治理想
B、道德理想
C、职业理想
D、个人理想（对象）
E、生活理想
- 2、从理想的对象上划分，理想有（ AB）。
A、个人理想
B、社会理想
C、一般理想
D、崇高理想
E、生活理想
- 3、关于理想的含义，说法正确的有（ ABCDE）。
A、理想是一定社会关系的产物
B、理想是一种精神现象
C、理想是人类社会实践的产物

- D、理想高于并脱离于现实
- E、理想是人们世界观、人生观和价值观在奋斗目标上的集中体现

☆4、理想信念能发挥作用的方面有（ ABCDE

- A 、人生价值的实现
- B、人生目标的选择
- C、发展方向的设定
- D、生活态度的形成
- E、面对挫折的态度

☆5、下列关于励志方面的警句有（ ABDE。

- A 、“有志者，事竟成”
- B、“志当存高远”
- C、“天下兴亡，匹夫有责”
- D、“三军可夺帅也，匹夫不可夺志也”
- E、“志不强者智不达”

三、判断题

- 1、理想是人类社会实践的产物。（对）
- 2、只要努力，个人的理想就一定可以实现。（错）
- 3、理想是与奋斗目标相联系的未来的现实。（对）
- 4、任何理想都可以给人们提供不竭的精神动力。（错）
- 5、理想从实践中来又指导实践。（对）
- 6、信念是人类特有的一种精神现象。（对）
- 7、信念的稳定性是绝对的。（错）
- 8、不同的人会形成不同的乃至截然相反的信念。（对）
- 9、社会的共同信念的形成基于人们各自的信念存在共通之处。（对）
- 10、高层次的理想信念代表了一个人的基本社会信仰。（对）
- 11、信仰不存在正确与错误之分。（错）
- ☆12、在很多情况下，理想和信念可以交换使用。（对）
- 13、理想信念在任何时代背景中都具有十分重要的意义。（对）
- 14、理想的实现一般都不是一帆风顺的。（对）

第二章 继承爱国传统 弘扬民族精神

一 判断

- 1. 爱国就应该抵制一切外来东西。（错）
 - 2. 在当代中国，爱国就应当爱社会主义。（对）
 - 3. 爱国主义与拥护祖国统一具有一致性。（对）
 - 4. 经济全球化就是全球的政治、文化一体化。（错）
 - 5. 中华民族精神的核心是爱国主义。（对）
 - 6. 伟大的人生目标往往产生于对祖国深厚的爱。（对）
 - 7. 爱国主义仅仅代表了人们对自己祖国的深厚情感。（错）
 - 8. 改革创新是落实科学发展观、构建社会主义和谐社会的重要条件。（对）
 - 9. 新时期爱国统一战线是全体社会主义劳动者、拥护社会主义的爱国者和拥护祖国统一的爱国者的最广泛的联盟。（错）
- 还有“社会主义的建设者”
- 10. 爱自己的同胞就是爱人民群众。（对）

二 单向选择

- 1. 新时期爱国统一战线的政治基础是 D
- A. 四项基本原则
- B. 爱国主义

- C. 社会主义
- D. 爱国主义和社会主义

2, “一国两制”的基本内容是, 在中华人民共和国内, 国家的主体实行社会主义, 香港、澳门和台湾实行资本主义。“一国”是“两制”前提。认同“一国两制”首先必须认同“一国”。陈水扁在“双十”演讲中提到“以九二香港会谈为基础”, 而不提“九二共识”, 其实质是 A

- A. 拒绝承认一个中国 B. 宣布台湾独立
- C. 渐进式台独 D. 混淆概念, 欺骗民众

3. . 中华人民共和国国歌的作曲是谁? A

- A: 聂耳 B: 冼星海 C: 王洛宾

4. 在五千多年的发展中, 中华民族形成了以(C) 为核心的团结统一、爱好和平、勤劳勇敢、自强不息的伟大民族精神。

- A 爱国主义
- B 民族主义
- C 国际主义
- D 和平主义

5. 时代精神的内涵十分丰富, 其中(C) 居于核心地位。

- A. 团结统一
- B. 积极进取
- C. 改革创新
- D. 改革开放

6. 推进两岸关系发展和祖国统一大业, 必须坚持(B) 基本方针

- A. 互不干涉
- B. 和平统一, 一国两制
- C. 共同发展
- D. 协助发展

三、多项选择

1. 在当今世界许多地区民族冲突迭起的情况下, 我国各族人民和睦相处, 共同建设有中国特色的社会主义。这是因为我国
ACD

- A. 实行了民族区域自治制度
- B. 民族矛盾的根源已完全消除
- C. 社会主义制度的确立消灭了民族压迫
- D. 形成了平等、互助、团结、合作的新型民族关系

2. 中华民族精神的内涵包括: ABCD

- A. 团结统一
- B. 爱好和平
- C. 勤劳勇敢
- D. 自强不息

3. 自觉维护国家利益, 就要(ABCD) :

- A. 承担起对国家应尽的义务。
- B. 维护改革发展稳定的大局。
- C. 树立民族自豪感。
- D. 树立民族自尊心

4. 爱国主义包含着(BCD) 几个基本方面

- A. 动机
- B. 情感
- C. 思想
- D. 行为

5. (AC) 是维护国家利益、促进民族进步的取之不尽、用之不竭的强大精神动力。
- A. 坚定的民族自尊心
 - B. 顽强拼搏精神
 - C. 坚定的民族自豪感
 - D. 自我牺牲精神
- ☆ 6. 国家的核心利益是： (BC)
- A. 维护民族团结
 - B. 维护国家主权
 - C. 维护国家领土完整
 - D. 维护本土文化
7. 下列正确描述时代精神与民族精神两者关系的是： (ABC)
- A. 时代精神是民族精神的时代性体现
 - B. 民族精神是时代精神形成的重要基础和依托
 - C. 两者都共同体现爱国主义
 - D. 新的历史条件下，我们只需要提倡时代精神，民族精神已过时。
8. 在五千多年的发展中，中华民族形成了以爱国主义为核心的团结统一、爱好和平、勤劳勇敢、自强不息的伟大民族精神。
- 在当代中国，爱国主义的思想意识集中表现为 (ABCD)
- A. 争取祖国统一
 - B. 促进世界和平
 - C. 实现社会主义现代化
 - D. 建设中国特色社会主义
 - E. 争得国家独立，求得民族解放

第三章 领悟人生真谛 创造人生价值

一、 判断题

- 1、 马克思主义认为人的本质是单个人所固有的抽象物。 (错)
- 2、 社会性是人的本质属性。 (对)
- 3、 一般情况下，即使一个人的人生观发生了变化，他的世界观也不会改变。 (错)
- 4、 人生态度表明了人应当怎样对待生活。 (对)
- 5、 人生价值可以判别什么样的人生才有意义。 (对)
- 6、 人生目的是人生观的核心。 (对)
- 7、 认知、情感、意志三种心理要素在人生态度的形成过程中起着主要的作用。 (对)
- 8、 引发钱权交易、行贿受贿、贪赃枉法等丑恶现象的重要思想根源是个人主义。 (错)
- 9、 拜金主义是资产阶级世界观的核心。 (错)
- 10、 没有人的需要，就没有价值的存在。 (错)
- 11、 社会价值是个体的人生活活动对社会、他人来说所具有的价值。 (对)
- 12、 劳动和能力是社会评价一个人人生价值的普遍标准。 (错)
- 13、 一般来说，能力大的人就实现了人生价值，能力小的人就没有实现人生价值。 (错)
- 14、 在追求人生价值的过程中，个体的价值目标不一定要与社会主导价值目标相一致。 (错)
- 15、 社会实践是实现人生价值的必由之路。 (对)
- 16、 处理个人与他人的关系，关键是要处理好个人与他人的利益关系。 (对)
- 17、 讲宽容就不能讲原则。 (错)

二、 单选题

- 1、 关于世界观与人生观的关系，下列说法不正确的是： (B)
- A 世界观决定人生观
 - B 人生观决定世界观
 - C 人生观从属于世界观

D. 人生观反作用于世界观

2、人生价值的最基本内容是： (B)

- A. 自我价值
- B. 社会价值
- C. 内在价值
- D. 外在价值

3、社会评判一个人价值大小的主要标准是： (D)

- A. 职业
- B. 地位
- C. 能力
- D. 贡献

4、说一个人健康，是说这个人： (D)

- A. 生理健康
- B. 心理健康
- C. 生理和心理都健康
- D. 以上都正确

5、协调个人与他人关系的保证是： (B)

- A. 平等
- B. 诚信
- C. 宽容
- D. 互助

6、关于个人需要与社会需要的关系，下列说法正确的是： (D)

- A. 个人需要纯粹是个人的
- B. 社会需要可以脱离个人需要独立存在
- C. 个人需要是社会需要的反映
- D. 以上说法都不对

7、人生价值观是 (D)

- A. 产生于主体需要和客体满足主体需要的关系中
- B. 自我价值和社会价值的统一
- C. 对人为什么活着的基本观点
- D. 对人生目的和实践活动进行认识和评价时所持的基本观点

三、多选题

1、马克思主义认为人的本质是： (BC)

- A. 单个人所固有的抽象物
- B. 并不是单个人所固有的抽象物
- C. 一切社会关系的总和
- D. 自然关系和社会关系的总和

2、人生观主要体现为： (ABC)

- A. 人生目的
- B. 人生态度
- C. 人生价值
- D. 人生利益

3、下列有关人生目的作用的说法，正确的是： (ACD)

- A. 人生目的决定走什么样的人生道路
- B. 人生目的决定有什么样的人生追求
- C. 人生目的决定持什么样的人生态度

D 人生目的决定采取什么样的人生价值标准

4、人生态度对人生活动有重要影响，要端正人生态度，应当做到： (ABCD)

A 认真

B 务实

C 乐观向上

D 积极进取

5、拜金主义人生观的表现是： (ABCD)

A 将金钱神秘化、神圣化

B 认为金钱可以主宰一切

C 把追求金钱作为人生至高目的

D 认为金钱是衡量人生价值的唯一标准

6、极端个人主义在个人与他人、与社会的关系上表现为： (CD)

A 实用主义

B 存在主义

C 极端利己主义

D 狭隘功利主义

7、关于人生自我价值与社会价值的关系，下列说法正确的是： (AD)

A 自我价值是实现社会价值的前提

B 自我价值是实现社会价值的基础

C 社会价值是实现自我价值的前提

D 社会价值是实现自我价值的基础

8、掌握客观、公正、准确地评价人生价值大小的方法，应做到： (ABCD)

A 坚持能力有大小与贡献须尽力相统一

B 坚持物质贡献与精神贡献相统一

C 坚持完善自身与贡献社会相统一

D 坚持动机和效果相统一

9、下列就效果和动机的关系，说法正确的是： (BCD)

A 行为的动机与效果总是一致的。

B 行为的动机与效果并不总是一致的。

C 一般来说，动机善，效果也善；动机恶，效果也恶。

D 某些情况下，善的动机产生恶的效果，恶的动机产生善的效果。

10、实现人生价值的个人条件有： (ABCD)

A 客观认识自我

B 提高自身能力

C 坚守岗位

D 具有自强不息的精神

11、保持心理健康的途径和方法主要有： (ABCD)

A 树立正确的世界观、人生观、价值观

B 有良好的人际关系

C 掌握应对心理问题的科学方法

D 合理调控情绪

12、出现心理困惑或问题时， (BCD)

A 不予理会

B 正视心理问题

C 掌握马克思主义的科学方法论

D 学习心理健康知识

- 13、平等待人就意味着：（ABC）
- A、 要做到一视同仁
 - B、 要把自尊与尊重他人结合起来
 - C、 要学会换位思考
 - D、 要相互关心
- 14、关于竞争与合作关系的说法，正确的是：（AB）
- A、 竞争与合作是在形式上是对立的
 - B、 竞争与合作在本质上是统一的
 - C、 竞争与合作在形式上是统一的
 - D、 竞争与合作在本质上是对立的
- 15、协调个人与社会的关系，需要正确认识：（ABCD）
- A、 个体性与社会性的统一关系
 - B、 个人需要与社会需要的统一关系
 - C、 个人利益与社会利益的统一关系
 - D、 享受个人权利、自由与承担社会责任、义务的统一关系
- 16、关于个人利益与社会利益关系的说法，正确的是：（BD）
- A、 个人利益相加就是社会利益
 - B、 社会利益是实现个人利益的前提和基础
 - C、 个人利益是实现社会利益的前提和基础
 - D、 社会利益保障个人利益的实现

第四章 加强道德修养 锤炼道德品质

一、判断题：

- 1、 道德是社会关系的产物。（对）
- 2、 人的学历越高，道德水平也越高。（错）
- 3、 随着人类社会的不断发展，道德终将消亡。（错）
- 4、 中国传统伦理思想一直尊重人的尊严和价值，崇尚“仁爱”原则。（对）
- 5、 为人民服务是社会主义道德建设的核心。（对）
- 6、 慎独自律是一种有效的道德修养方法。（对）
- 7、 大学生是一个文化素质较高的群体，公民基本道德规范不适用于这个群体。（错）
- 8、 诚实守信是公民道德建设的重点。（对）
- 9、 中华民族的传统道德在现代社会已经不适用了，应该全部抛弃。（错）
- 10、调节功能是道德最突出也是最重要的社会功能。（对）

二、单项选择题：

- 1、下列选项表现了道德品质特征的是（C）
- A. 主观上的一种道德认识
 - B. 客观上的一种道德行为
 - C. 主观道德认识与客观道德行为的统一
 - D. 主观道德认识与客观道德行为的对立
- 2、遵守职业道德是对每个从业人员的要求。从业人员在职业工作中遵守诺言、表里如一、言行一致、遵守劳动纪律，这是职业道德中（B）
- A . 办事公道的基本要求
 - B . 爱岗敬业的基本要求
 - C . 诚实守信的基本要求
 - D . 服务群众的基本要求
- 3、个人道德从发展到形成归根到底取决于（C）
- A 自我学习
 - B 家庭教育
 - C 道德实践
 - D 潜心修炼
- 4、道德是一种行为规范，它所包含和要解决的主要矛盾是（A）

- A. 个人利益和整体利益

B. 公正和偏私、诚实和虚伪
- C. 经济基础与上层建筑

D. 社会进步和阻碍社会进步

三、多项选择题

- 1、道德是（ AD）
- A. 人类特有的现象，是社会意识形态之一

B. 一定社会调整人与人、个人与社会之间关系的行为准则和规范的总和

C. 靠国家强制力量来维持

D.通过社会舆论、传统习惯和人们内心信念来维持

E.规定人们行为“ 必须怎样做 ”、“ 不准怎样做 ”
- 2、 道德的功能有：（ABCDE）
- A. 认识功能

B. 调节功能

C. 导向功能

D. 激励功能

E. 辩护功能和沟通功能
- 3、党的十六大报告指出，要“ 认真贯彻公民道德建设实施纲要 ”，特别要“ 加强青少年的思想道德建设，引导人们在遵守基本行为准则的基础上， 追求更高的思想道德目标。 ”为此，要在全社会大力倡导和自觉遵守的公民基本道德规范是（ABCDE）
- A. 爱国守法

B. 明礼诚信

C. 团结友善

D. 勤俭自强

E. 敬业奉献
- 4、我国职业道德的主要内容和要求是（ ABCDE）
- A. 爱岗敬业

B. 诚实守信

C. 办事公道

D. 服务群众

E. 奉献社会
- 5、个人道德品质形成和发展的表现是 （ABDE）
- A. 后天在社会生活环境中逐步形成的

B. 以一定的社会生产方式为基础

C. 历史的和现实的社会关系的产物

D. 依赖于个人的实践

E. 包含有心理或行为习惯上的相应改变

第五章 遵守社会公德 维护公共秩序

一、单选题

1. 当代社会公共生活的特征，不包括下面的哪一项？（ C）
- A . 活动范围的广泛性

B. 交往对象的复杂性

C . 活动主体的多元性

D. 活动方式的多样性
2. 在公共场所，人人都有可能遇到一些突发性灾祸，如车祸、火灾、溺水、急病等。这就需要人们见义勇为，临危不惧，积极为他人排忧解难，甚至不怕牺牲生命。这是社会生活中（ A）
- A. 社会公德的要求

B. 职业道德的要求

C. 家庭美德的要求

D. 环境道德的要求
3. 每个社会成员都应该爱护公共财物，如对公园里的花木草地、街道两旁的电话邮筒、影剧院里的座位音响、马路上的井盖路标等加以保护，不损坏、不滥用、不浪费、不私占。这是属于（ B）
- A. 职业道德的基本要求

B. 社会公德的基本要求

C. 家庭道德的基本要求

D. 环境保护的基本要求
4. 人们在社会生活中形成和应当遵守的最简单、最起码的公共生活准则是（B）

- A. 职业道德 B. 社会公德
C. 家庭道德 D. 政治道德
5. 国家干部遵纪守法，照章办事，不论远近亲疏，都一视同仁；教师平等地对待每个学生，没有智力差别和家庭贫富贵贱之分；售货员公平地对待每位顾客，服务热情 ，不以貌取人、欺叟骗童。这是 B
- A. 助人为乐的社会公德的要求 B. 办事公道的职业道德的要求
C. 尊老爱幼的家庭美德的要求 D . 完善自我的人际吸引的要求
6. 为调整和规范人类社会生活三大领域，相应分别形成了（ D）。
- A. 生活道德、职业道德、家庭美德
B. 生活道德、职业道德、社会公德
C. 社会公德、生活道德、职业道德
D. 社会公德、职业道德、家庭美德
7. “多少世纪以来人们就知道的，千百年来在一切行为守则上反复谈到的，起码的公共生活规则”属于 (C)
- A. 民法规则 B. 生活习惯
C. 社会公德 D. 职业道德
8. 一行人在过路口时迎面遇到红灯，看到近处没有车辆便径直通过。他这样做是 (D)
- A. 节省时间之举 B. 聪明灵活之举
C. 可供学习之举 D. 不遵守交通规则，违反社会公德之举
9. 现代社会，商场购物、歌厅娱乐、广场漫步、公园休闲、体育健身、网上冲浪等等，反映了现代社会人们公共生活的哪一特点：（D）
- A . 活动范围的广泛性 B. 交往对象的复杂性
C . 活动主体的多元性 D. 活动方式的多样性
10. （D）是社会主义和谐社会的重要特征，也是构建社会主义和谐社会的必要条件。
- A 民主法制 B. 诚信友爱
C. 公平正义 D. 安定有序

二、多选题

1. 社会公德的内容有：（ABCDE）
- A 遵纪守法 B. 保护环境
C. 爱护公物 D. 助人为乐
E 文明礼貌
2. 社会公德的特点有（ ABCDE）。
- A 基础性
B. 继承性
C. 广泛性
D. 强制性
E 简明性
3. 下列行为符合社会公德要求的有 (ABDE)
- A. 不随地吐痰
B. 不随地乱扔果皮纸屑
C. 捡到财物，占为已有
D. 爱护公园或路边的花草树木
E. 在公共汽车上为老幼病残孕让座
4. 社会公德是人类社会生活中最起码 ，最简单的行动准则。下列行为中 ，遵守了社会公德的有 (ACDE)
- A. 语言文明，不恶语伤人
B. 在公共场所随地吐痰，乱扔果皮杂物
C. 自觉提高法律意识，用法纪来指导和约束自己的行为
D. 爱护道路旁的交通设备，电话亭，邮筒等，不损坏，不滥用

E. 对在公共生活中某些人不守秩序的行为积极干预，予以制止

5. 当代社会公共生活的特征主要表现在：（ABD）

- A . 活动范围的广泛性
- B. 交往对象的复杂性
- C . 活动主体的多元性
- D. 活动方式的多样性
- E . 活动内容的单一性

6. 维护公共秩序的手段包括：（ABDE）

- A. 风俗
- B. 道德
- C. 信念
- D. 纪律
- E. 法律

☆7. 法律对社会公共生活的作用可以分为哪几个方面：（ABCDE）

- A . 预测作用
- B . 评价作用
- C. 规范作用
- D. 强制作用
- E. 教育作用

☆8. 现代社会公共秩序主要包括哪些方面：（ABCDE）

- A . 娱乐秩序、交通秩序
- B . 营业秩序、教学秩序
- C. 网络秩序
- D. 工作秩序
- E. 休息秩序

☆9. 建立和维护社会秩序的基本手段是（BE）

- A. 风俗
- B. 道德
- C. 信念
- D. 纪律
- E. 法律

三、判断题：

- 1. 每个社会成员都应该爱护公共财物社会公德的基本要求。（对）
- 2. 人们在社会生活中形成和应当遵守的最简单、最起码的公共生活准则是家庭道德。（错）
- 3. 售货员公平地对待每位顾客，服务热情，不以貌取人、欺叟骗童。这是办事公道的职业道德的要求。（对）
- 4. 一行人在过路口时迎面遇到红灯，看到近处没有车辆便径直通过。他这样做是聪明灵活之举。（错）
- 5. 现代社会，商场购物、歌厅娱乐、体育健身、网上冲浪等等，反映了现代社会人们公共生活的活动范围的广泛性。（错）
- 6. 民主法制是社会主义和谐社会的重要特征，也是构建社会主义和谐社会的必要条件。（错）
- 7. 在公共场所，人人都有可能遇到一些突发性灾祸，如车祸、火灾、溺水、急病等。这就需要人们见义勇为，临危不惧，积极为他人排忧解难，甚至不怕牺牲生命。这是社会生活中社会公德的要求。（对）
- 8. “多少世纪以来人们就知道的，千百年来在一切行为守则上反复谈到的，起码的公共生活规则”属于职业道德。（错）

第六章 培育职业精神 树立家庭美德

一、判断题

- 1. 提高廉政素质是我国当前职业道德建设的一个重要任务。（对）
- 2. 《劳动法》的适用范围是除公务员和比照实行公务员制度的事业组织、社会团体的工作人员，以及农业劳动者、现役军人等以外的所有劳动者。（对）
- 3. 在职公务员的权利义务关系不适用《劳动法》，而适用《公务员法》。（对）
- 4. 性爱是爱情的生理基础。（对）
- 5. 理想是爱情的社会依据。（错）
- 6. 性爱是爱情长久的重要保障。（错）
- 7. 恋爱是缔结婚姻、组成家庭的前提和基础，婚姻和家庭则是恋爱的结果。（对）
- 8. 婚姻就是指家庭。（错）
- 9. 家庭是指由法律所确认的男女两性的结合以及由此产生的夫妻关系。（错）
- 10. 婚姻是指在家庭关系、血缘关系或收养关系基础上产生的、由亲属之间所构成的社会生活单位。（错）
- 11. 家庭是缔结婚姻的前提，婚姻是家庭产生的必然结果。（错）
- 12. 要求结婚的男女双方必须亲自到婚姻登记机关进行结婚登记，取得结婚证，即确立夫妻关系。（对）

- ☆ 13. 我国居民办理婚姻登记的机关是县级人民政府民政部门或者乡（镇）人民政府，省、自治区、直辖市人民政府可以按照便民原则确定农村居民办理婚姻登记的具体机关。（错）
14. 无效婚姻是指欠缺婚姻生效的法定要件而不具有法律效力的婚姻。（对）
15. 家庭关系包括夫妻关系、父母子女关系和其他家庭成员关系。（对）
16. 离婚的方式包括协议离婚和诉讼离婚。（对）
17. 双方自愿离婚，并对子女教育和夫妻财产分割等问题达成协议，可直接到婚姻登记机关申请离婚。（对）
18. 双方自愿离婚，但对子女抚养或夫妻财产分割未能达成协议的情况下，双方可通过向人民法院提出离婚诉讼，经由法院判决以解除婚姻关系。（错）
19. 离婚是指夫妻双方依法解除婚姻关系的行为。（对）

二、单项选择题

1. （A）是我国第一部关于保护劳动者的合法权益、调整劳动关系的重要法律。
A《劳动法》 B《公务员法》 C《教师法》 D《法官法》
2. 我国第一部关于干部人事管理总章程性质的重要法律，是（ C）
A《教师法》
B《法官法》
C《公务员法》
D《律师法》
3. （A）是民生之本。
A就业 B社会保障 C 民主权利 D经济发展
4. 婚姻法规定，结婚年龄男不得早于（ C）
A 20 周岁 B 21 周岁 C 22 周岁 D 23 周岁
5. 婚姻法规定，结婚年龄女不得早于（ A）
A 20 周岁 B 21 周岁 C 22 周岁 D 23 周岁
6. 协议离婚是指男女双方自愿离婚，并对子女抚养教育和夫妻财产分割等问题达成协议，到（ B）申请离婚的行为。
A 人民法院 B 婚姻登记机关 C 派出所 D 公安局
7. 诉讼离婚是指婚姻当事人向（ D）提出离婚诉讼的行为。
A 婚姻登记机关 B 派出所 C 公安局 D 人民法院
- ☆ 8. 下列人员中，与用人单位发生劳动争议，可以向当地劳动争议仲裁委员会申请劳动争议仲裁的是（ B）
A 某市劳动局副局长 B 南北证券北京营业部部门经理
C 东城区城关监察大队执法人员 D 某反贪局干部

三、多项选择题

- ☆ 1. 职业道德和职业生活中的法律（ ABDE）
A 对各行各业的从业者具有引导作用
B 对各行各业的从业者具有约束作用
C 是保障社会持续发展的必要条件
D 是保障社会健康发展的必要条件
E 是保障社会有序发展的必要条件
2. 职业生活中的道德和法律有许多共同的特征，表现为（ ACD）
A 鲜明的职业性
B 内在的自律性
C 调节的有限性
D 明确的规范性
E 外在的他律性
3. 社会主义职业道德的内涵（ ABCDE）
A 爱岗敬业
B 诚实守信

C 办事公道

D 服务群众

E 奉献社会

4. 《劳动法》规定的劳动者权利有： （ABCDE

A 平等就业和选择职业的权利

B 获得劳动报酬的权利

C 休息休假的权利

D 获得劳动安全卫生保护的权利；

E 接受职业技能培训的权利

5. 《劳动法》规定的劳动者权利有： （ABCDE

A 享受社会保险和福利的权利

B 提请劳动争议处理的权利

C 依法解除劳动合同的权利

D 对用人单位管理人员违章指挥、强令冒险作业有拒绝执行的权利

E 对危害生命安全和身体健康的行为有批评、举报和控告的权利。

6. 《劳动法》规定的劳动者义务有： （ABCDE

A 完成劳动任务

B 提高职业技能

C 执行劳动安全卫生规程

D 遵守劳动纪律

E 遵守劳动职业道德

7. 处理人事争议的法定途径是： （ABCD

A 申诉

B 控告

C 仲裁

D 诉讼

E 问讯

8. 爱情的三个基本要素是（ ABC

A 性爱 B 理想 C 责任 D 喜欢 E 物质金钱

9. 家庭美德的基本规范包括（ ABCDE

A 尊老爱幼 B 男女平等 C 夫妻和睦 D 勤俭持家 E 邻里团结

10. 结婚的必备条件是（ ABC

A 男女双方完全自愿 B 必须达到法定婚龄 C 必须符合一夫一妻制 D 禁止直系血亲和三代以内旁系血亲结婚 E 禁止患有医学上认为不应当结婚的疾病的人结婚

11. 结婚的禁止条件是（ AB

A 禁止直系血亲和三代以内旁系血亲结婚

B 禁止患有医学上认为不应当结婚的疾病的人结婚

C 禁止直系血亲和两代以内旁系血亲结婚

D 禁止直系血亲和四代以内旁系血亲结婚

E 禁止 16 岁以下未成年人结婚

12. 婚姻无效的情形包括： （ABCD

A 重婚

B 有禁止结婚的亲属关系

C 婚前患有医学上认为不应当既婚的疾病，婚后尚未治愈的

D 未到法定婚龄的

E 没有承担丈夫或妻子之责任的

13. 父母子女关系，是指父母与子女之间的权利与义务关系，包括（ ABCDE

- A 父母对子女有抚养教育的义务
- B 有管教和保护未成年子女的权利和义务
- C 父母是未成年子女的法定代理人和监护人
- D 子女对父母有经济上的必要帮助
- E 子女对父母有精神上的关心照顾

14. 处理离婚时必须遵循的原则是（ AB

- A 保障离婚自由 B 反对轻率离婚 C 离婚须由单位同意
- D 离婚须到公安局备案 E 离婚须由双方父母同意

☆ 15. 在下列情况下，男方不得提出离婚（ ABO

- A. 女方在怀孕期间 B . 女方在分娩后 1 年内
- C. 女方终止妊娠 6 个月内 D 女方是现役军人 E 女方身患重病

☆ 16. 《婚姻法》规定：当夫妻一方有下列过错而导致离婚的，无过错方有权请求损害赔偿（ ABCD

- A 重婚的 B 有配偶者与他人同居的
- C 实施家庭暴力的 D 虐待、遗弃家庭成员的 E 不能生育的

17. 劳动法不适用于下列哪些人员（ AO

- A 公务员 B 保姆 C 军人 D 事业单位工勤人员

18. 我国劳动法适用于（ AD

- A 在中华人民共和国境内的企业、个体经济组织和与之形成劳动关系的劳动者
- B 国家机关、事业组织、社会团体和与之建立劳动关系的劳动者
- C 军队和现役军人的劳动关系
- D 家庭保姆于雇佣者之间形成的雇佣劳动关系

☆ 19. 劳动者可随时通知用人单位解除劳动合同的情况为（ ABCD

- A 在试用期内
- B 用人单位保安殴打劳动者、强迫劳动者劳动
- C 劳动合同中约定的劳动报酬为 800 元，用人单位只付 500 元
- D 用人单位随意加班加点

☆ 20. 下列情况下，用人单位应当支付给劳动者经济补偿金的是（ CD

- A 劳动合同印双方约定的终止条件出现而终止
- B 劳动合同因合同双方协商一致而终止
- C 劳动者在试用期内被证明不符合录用条件
- D 用人单位濒临破产进行法定整顿期间确需裁减人员

四、简答题

1. 《劳动法》的基本原则。

《劳动法》的基本原则有：一是维护劳动者合法权益与兼顾用人单位利益相结合的原则。二是按劳分配与公平救助相结合的原则。三是劳动者平等竞争与特殊劳动保护相结合的原则。四是劳动行为自主与劳动标准制约相结合的原则。

2. 《公务员法》的基本原则。

一是公开、平等、竞争、择优和法治原则。二是监督约束与激励保障并重原则。二是监督约束与激励保障并重原则。三是任人唯贤、德才兼备原则。

3. 简要阐述处理劳动争议的法定途径。

劳动争议发生后，当事人可以协商解决，也可以依法申请调解、仲裁、提起诉讼。 （1）当事人可以协商解决劳动争议，但协商不是处理劳动争议的必经程序，不愿协商，可以申请调解。 （2）当事人可以向本单位劳动争议调解委员会申请调解。但调解也不是处理劳动争议的必经程序，当事人任何一方不愿调解的，可以直接向有管辖权的劳动争议仲裁委员会申请仲裁。调解原则也适用于仲裁和诉讼程序。 （3）调解不成的，当事人一方可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。劳动争议仲裁委员会是指县、市、市辖区设立的裁处企业与职工之间发生的劳动争议的组织机构。 （4）当事人对仲裁裁决不服的，可以自收到仲裁裁决书之日起 15 日内向人民法院提起诉讼。一方当事人在法定期限内不起诉又不履行仲裁裁决的，另一方当

事人可以申请人民法院强制执行。

4. 如何理解社会主义职业道德的基本要求？

爱岗敬业；诚实守信；办事公道；服务群众；奉献社会。

5. 大学生如何提高职业道德素质和法律素质？

第一，努力学习职业道德和职业生活中的法律知识。

第二，努力提高职业道德意识和法律意识。

第三，努力锻炼实际履行职业道德规范和法律规范的能力。

6. 如何树立正确的择业观。

①树立崇高职业理想，重视人生价值实现。

②服从社会需要，追求长远利益

③打下坚实基础，做好充分准备

7. 如何树立正确的择业观。

①要有积极创业的思想准备。

②要有感于创业的勇气

③要提高创业的能力。

8. 恋爱中有哪些基本的道德要求？

尊重人格平等；自觉承担责任；文明相亲相爱。

9. 大学生恋爱通常有哪些误区？

误把友谊当爱情；错置爱情的地位；片面地或功利化地对待恋爱；只重过程不顾后果。

10. 婚姻法中是如何规定结婚的？

结婚是男女双方依照法律规定的条件和程序，确立夫妻关系的法律行为。它包括三层含义：结婚必须是男女两性的结合；

结婚必须符合法定条件并遵守法定程序；结婚是男女双方确立夫妻关系的法律行为。

第五章第三节、第七章、第八章

（一）单选题

1. 法律按照规定的内容不同，可以划分为实体法和程序法。下列选项中属于程序法的是

（D）

A. 《中华人民共和国刑法》

B. 《中华人民共和国合同法》

C. 《中华人民共和国著作权法》

D. 《中华人民共和国民事诉讼法》

2. 社会主义法律的运行，一般分为立法、守法、执法和司法。其中司法的主体是（

D）

A. 国家行政机关

B. 国家权力机关

C. 国家监察机关

D. 国家审判机关和检察机关

3. 对于违法犯罪行为进行应有的制裁和惩罚，体现了法律的（

C）

A. 指引作用

B. 评价作用

C. 强制作用

D. 预测作用

4. 社会主义法制的基本要求是“有法可依，有法必依，执法必严，违法必究”

。其中属于社会主义法制的前提和基础的是

（A）

A. 有法可依

B. 有法必依

C. 执法必严

D. 违法必究

5. 在我国的国家机构体系中，最高国家行政机关是（

A）

A. 国务院

B. 全国人民代表大会

C. 中央军事委员会

D. 全国人民代表大会常务委员会

6. 根据《中华人民共和国宪法》规定，公民的某些权利和义务是结合在一起的。下列选项中，既是公民权利又是公民义务的是（A）

A. 劳动权

B. 依法纳税

C. 依法服兵役

D. 遵守宪法和法律

7. 为境外机构、人员非法提供国家秘密或情报，这种行为违反了（ C）
- A. 《中华人民共和国合同法》的有关规定
B. 《中华人民共和国民法通则》的有关规定
C. 《中华人民共和国国家安全法》的有关规定
D. 《中华人民共和国行政处罚法》的有关规定
8. 甲因打架斗殴应被行政拘留。下列选项中，有权对甲进行行政拘留的是（ A）
- A. 公安机关
B. 人民法院
C. 人民检察院
D. 工商行政管理机关
9. 某市人民政府依法作出有关规范市区燃放烟花爆竹的规定。该行政行为是（ B）
- A. 行政执法行为
B. 抽象行政行为
C. 被动行政行为
D. 具体行政行为
10. 某作家创作完成了一部小说，则该作家对该小说享有（ B）
- A. 专利权
B. 著作权
C. 发现权
D. 商标权
11. 某商场拒绝回答消费者就商品性能提出的询问。该商场侵害了消费者的（ D）
- A. 自主选择权
B. 公平交易权
C. 人格尊严受尊重权
D. 商品真实情况知悉权
12. 公司因一份买卖合同的履行发生纠纷，并提起诉讼。在诉讼过程中，甲公司提供了一盒能证明两公司买卖合同内容的录音带，但法院认为该录音带不是按法定程序收集的，不予认定为案件的证据。这体现了诉讼证据的（ D）
- A. 客观性特征
B. 关联性特征
C. 合理性特征
D. 合法性特征
13. 甲对正在实施抢劫的乙进行制止时，造成乙重伤。甲的行为属于（ D）
- A. 自助行为
B. 紧急避险
C. 防卫过当
D. 正当防卫
14. 刑法所保护而为犯罪行为所侵害的社会关系，在犯罪构成的要素中被称为（ B）
- A. 犯罪主体
B. 犯罪客体
C. 犯罪主观方面
D. 犯罪客观方面
15. 刑罚是刑法规定的，由国家审判机关依法对犯罪分子所适用的一种强制性的法律制裁措施。刑罚分为主刑和附加刑。下列选项中属于主刑的是（ B）
- A. 罚金
B. 拘役
C. 没收财产
D. 剥夺政治权利
16. 甲因抢劫被公安机关抓获。在审讯中，甲主动供述了自己一年前曾盗窃一辆汽车。甲供述自己曾盗窃汽车的行为属于（ C）
- A. 坦白
B. 揭发
C. 自首
D. 立功
17. 根据《中华人民共和国民法通则》规定，下列性质的案件中，诉讼时效期间为 2 年的是（ C）
- A. 延付或拒付租金的
B. 身体受到伤害要求赔偿的
C. 因财产继承发生纠纷的
D. 寄存财物被丢失或毁损的
18. 某甲因不履行与某乙签订的买卖合同，而被某乙起诉到法院。在案件开始审理前，某乙发现审理本案的审判长是某甲的哥哥，因此请求更换审判长。法院院长查证情况属实后，更换了审判长。这符合诉讼法的（ A）
- A. 回避原则
B. 合议制原则
C. 公开审判原则
D. 二审终审制原则
19. 根据罪刑法定原则，法律明文规定为犯罪行为的，依照法律定罪处刑；法律没有明文规定为犯罪行为的（ A）
- A. 不得定罪处刑
B. 应当免于刑事处罚
C. 应当从轻或减轻刑事处罚

D. 可以比照刑法中最相类似的条文推定适用刑罚

20. 根据犯罪构成理论，某甲在抢劫他人财物的犯罪活动中，其抢劫行为属于（ D）

- A. 犯罪主体
- B. 犯罪客体
- C. 犯罪主观方面
- D. 犯罪客观方面

21. 已满 14 周岁不满 18 周岁的人犯罪，（D）处罚。

- A. 可以从轻、减轻或者免除
- B. 应当减轻或者免除
- C. 可以从轻或者减轻
- D. 应当从轻或者减轻

☆ 22. 已满 14 周岁不满 16 周岁的人，犯（ A）罪，应当负刑事责任。

- A. 贩卖毒品
- B. 诈骗
- C. 抢夺
- D. 盗窃

☆ 23. 我国刑法对溯及力问题采取（ ）

- A. 从旧兼从轻原则
- B. 从新原则
- C. 从旧原则
- D. 从新兼从轻原则

24. 孙某带匕首准备去杀钱某，但在去找钱某的路上，突然肚子疼痛，便回到家中，孙某的行为属于（ B）

- A. 犯罪中止
- B. 犯罪预备
- C. 犯罪未遂
- D. 不构成犯罪

☆ 25. 某甲欲杀某乙，一天路遇某乙扬言：你看着！迟早我结果了你。某甲的扬言属于（ D）

- A. 犯罪中止
- B. 犯罪预备
- C. 犯罪未遂
- D. 一般威胁不构成犯罪

☆ 26. 24 岁的青工张某非常喜欢邻居家 4 岁的男孩小涛，一日，张某带小涛到一座桥上玩，张某提着小涛的双手将其悬于桥栏，小涛边喊“害怕”边挣扎，张某手一滑，小涛掉入河中，张某急忙去急救，小涛已溺水而死。从刑法理论上讲，张某对小涛的死亡结果在主观上所持的心理态度是什么？（ C）

- A. 间接故意
- B. 疏忽大意的过失
- C. 过于自信的过失
- D. 意外事件

☆ 27. 甲不慎碰翻乙置于闹市街口的油锅，被烫伤。一年零九个月后甲到法院起诉，要求乙赔偿其损失，法院（ C）

- A. 应不予受理，因为甲的理由不充分
- B. 应予受理，因为符合法律规定的起诉条件
- C. 应不予受理，因为已超过诉讼时效
- D. 应不予受理，该案过错责任不清

28. 公民从（ A）起到死亡时止，具有民事权利能力，依法享有民事权利，承担民事义务。

- A. 出生时
- B. 10 周岁
- C. 16 周岁
- D. 18 周岁

29. 个人合伙的合伙人对合伙的债务承担（ A）责任。

- A. 有限
- B. 无限
- C. 无限连带
- D. 连带

30. 依照法律或者法人组织章程规定，代表法人行使职权的负责人，是法人的（ A）。

- A. 法定代理人
- B. 法定代表人
- C. 指定代理人
- D. 委托代理人

31. 民法通则规定向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间一般为（ B）年，法律另有规定的除外。

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

32. 以合法形式掩盖非法目的的行为，属于（ B）的民事行为。

- A. 有效
- B. 无效
- C. 可申请撤销
- D. 可申请变更

☆ 33. 张某患有精神病，他完全不能识别和判断自己行为的法律后果，张某之妻丁某代其进行民事活动，在代理中，（ C）

- A. 丁某必须有张某委托授权
- B. 丁某不需张某授权
- C. 丁某需由单位同意和指定
- D. 丁某需经法院裁定

34. 甲市政工程公司在 A 市 B 区 C 街道上施工，在施工现场前方 150 米处高悬一警示牌：“前方施工，危险，请绕行”。乙

- 一天酒后驾车直闯甲施工现场，跌落一深坑中，致车报废，乙成重伤。乙的损失由谁承担？（ B）
- A. 由市政公司赔偿 B . 由乙自己承担损失
- C. 分别由市政公司和乙根据双方的过错承担 D . 无人承担
35. 甲外出探亲，临时委托邻居乙照看房屋。一日，乙进入甲房，发现客厅一角放有一盆鲜花，因久未见阳光而开始发黄。乙出于好心，将花盆移放窗外晒太阳。后一阵大风将花盆吹落，恰好砸在楼下与丙吵架的丁的头上，造成丁的各种损失 2000 元。该费用应当由（ B）承担。
- A. 甲 B . 乙
- C. 甲和乙 D . 甲、乙、丙
36. 被告人是盲、聋、哑或者未成年人而没有委托辩护人的，人民法院（ B）为他指定辩护人。
- A. 应当 B . 必须
- C. 可以 D . 不必
- ☆ 37. 当事人对民事判决申请执行的期限，一方或双方是公民的为（ A）
- A. 三个月 B . 六个月
- C. 一年 D . 两年
- ☆ 38. 在刑事诉讼中，公、检、法三机关对犯罪嫌疑人、被告人取保候审的期限（ A）
- A. 最长不得超过三个月 B . 最长不得超过六个月
- C. 最长不得超过十二个月 D . 无限制
- ☆ 39. 某甲与某乙因宅基地发生争执，互扭中某甲被某乙打成轻伤。某甲要求某乙承担刑事责任并赔偿经济损失，遂向法院（ B）
- A. 自诉 B . 起诉
- C. 上诉 D . 申诉
- ☆ 40. 根据刑事诉讼法规定，公安机关对被拘留的人，认为需要逮捕的，应当在拘留后（ A）以内，提请人民检察院审查批准，特殊情况除外。
- A. 24 小时 B . 三天
- C. 七天 D . 十天
- ☆ 41. 16 周岁以上不满 18 周岁的未成年人犯罪的案件，（ C）不公开审理。
- A. 不能 B . 可以
- C. 一般 D . 一律
42. 根据我国法律规定，当事人对已经生效的判决或裁定提出申诉或申请再审后，原判决或裁定应（ B）
- A. 暂停执行 B . 不停止执行
- C. 向上级法院请示后再决定是否执行 D . 由本院院长决定是否执行
- ☆ 43. 根据刑事诉讼法规定，（ A）有权批准采取逮捕措施。
- A. 人民法院 B . 人民检察院
- C. 公安机关 D . 国家安全机关

（二）多选题

1. 社会主义法律的实施，一般分为执法、司法、守法和法律实施的监督。其中，司法的主体包括（ AD）
- A. 国家审判机关 B. 国家行政机关
- C. 国家立法机关 D. 国家检察机关
- E. 人民代表大会
- ☆ 2. . 根据法律规定的内容不同，可以将法律划分为实体法和程序法。下列选项中，属于实体法的有（ ABCD）
- A. 《中华人民共和国刑法》
- B. 《中华人民共和国著作权法》
- C. 《中华人民共和国行政复议法》 ☆
- D. 《中华人民共和国民事诉讼法》
- E. 《中华人民共和国消费者权益保护法》
- ☆ 3. 宪法是国家的根本大法。我国现行宪法的基本原则有（ BE）

- A. 三权分立原则
- B. 民主集中制原则
- C. 社会主义法制原则
- D. 保障公民权利和义务的原则
- E. 一切国家权力属于人民的原则

4. 下列叙述中，正确揭示了法律特征的有 (ABCD)

- A. 法律是国家制定和认可的行为规范
- B. 法律是由物质生活条件决定
- C. 法律是以国家强制力保障实施的行为规范
- D. 法律是统治阶级意志的体现
- E. 法律是通过社会舆论、传统习惯和人们的信念来维持的行为规范

5. 根据《中华人民共和国宪法》规定，下列选项中属于公民监督权范畴的有 (ABDE)

- A. 批评权
- B. 建议权
- C. 侦查权
- D. 申诉权
- E. 检举权

☆ 6. 我国宪法规定了公民的基本权利和义务。下列关于公民的基本权利和义务的表述正确的有 (ACE)

- A. 权利和自由是具体的
- B. 权利和自由不受任何限制
- C. 享有权利就要承担相应的义务
- D. 允许部分公民只享受权利而不必承担义务
- E. 公民的某些权利和义务是结合在一起的，既是权利又是义务

☆ 7. 法律规范的作用包括 (ABCDE)

- A. 指引作用
- B. 预测作用
- C. 评价作用
- D. 强制作用
- E. 教育作用

8. 刑法的基本原则是指贯穿于刑法的制定和实施的全过程的根本性准则。我国刑法规定的基本原则有 (ABCE)

- A. 罪刑法定原则
- B. 罪刑相适应原则
- C. 法律面前人人平等原则
- D. 司法机关依法独立行使职权原则
- E. 以事实为根据，以法律为准绳原则

☆ 9. 《道路交通安全法》在交通事故的处理上规定，机动车发生交通事故造成人身伤亡、财产损失的，由保险公司在机动车第三者责任强制保险责任限额范围内予以赔偿。超过责任限额的部分，按照下列方式承担赔偿责任： (BCE)

- A. 机动车之间发生交通事故的，由有过错的一方承担责任；双方都有过错的，按照各自过错的比例承担责任。
- B. 机动车之间发生交通事故的，由有过错的一方承担责任；双方都有过错的，承担相应的责任。
- C. 机动车与非机动车驾驶人、行人之间发生交通事故的，由机动车一方承担责任；但有证据证明非机动车驾驶人、行人之间违反道路交通安全法律法规，机动车驾驶人已经采取必要处置措施的，减轻机动车一方的责任。
- D. 交通事故的损失是由非机动车驾驶人、行人故意造成的，机动车一方不承担责任。
- E. 交通事故的损失是由非机动车驾驶人、行人故意造成的，机动车一方仍应承担相应责任。

10. 人格权是法律规定的作为民事法律关系主体所应享有的权利。下列民事权利中属于人格权的有 (ABCE)

- A. 姓名权
- B. 生命权
- C. 肖像权
- D. 监护权
- E. 身体健康权

11. 行政处罚是具有行政处罚权的行政机关对公民、法人和其他组织违反行政管理秩序的行为进行制裁的制度。下列各类处罚中，属于行政处罚的有 (ABDE)

- A. 警告
- B. 罚款
- C. 有期徒刑
- D. 行政拘留
- E. 责令停产停业

12. 在共同犯罪中， 根据各个共同犯罪人所处的地位、 所起的作用、 对社会的危害程度不同，刑法把共同犯罪人分为 (ABDE)
- A. 主犯
B. 从犯
C. 嫌疑犯
D. 教唆犯
E. 胁从犯
13. 根据《中华人民共和国民法通则》规定，法人成立的必备条件有 (ABCE)
- A. 依法成立
B. 有独立的财产和经费
C. 能够独立承担民事责任
D. 以生产经营为其活动内容
E. 有自己的名称、组织机构和场所
14. 当消费者与经营者之间发生权益争议时，根据《消费者权益保护法》的规定，可通过下列途径解决 (ABCDE)
- A. 与经营者协商解决
B. 请求消费者协会调节
C. 向有关行政部门申诉
D. 提请仲裁机关仲裁
E. 向人民法院提起诉讼
- ☆ 15. 劳动争议发生后，当事人处理劳动争议的途径有 (ABCE)
- A. 当事人可以协商解决
B. 依法向本单位劳动争议调解委员会申请调解
C. 调解不成的，当事人一方可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁
D. 当事人一方向劳动争议仲裁委员会申请仲裁，是处理当事人处理劳动争议的必经程序
E. 当事人对仲裁裁决不服的，可以自收到仲裁裁决书之日起 15 日内向人民法院提起诉讼
16. 具体行政行为包括 (ABCDE)
- A. 行政许可
B. 行政强制
C. 行政征收
D. 行政奖励
E. 行政惩戒
17. 下列关于民事诉讼时效说法正确的是 (ABCDE)
- A. 诉讼时效分为普通时效和特殊时效
B. 一般诉讼时效为 2 年
C. 因身体受到伤害要求赔偿的、出售质量不合格的商品未声明的、延付或拒付租金的、寄存财物被丢失或毁损的等四种性质的案件的诉讼时效为 1 年
D. 因国际货物买卖合同和技术进出口合同争议提起诉讼或申请仲裁的期限为 4 年
E. 诉讼时效从权利人知道或应当知道权利被侵害时计算，但是，从权利被侵害之日起超过 20 年的，法律不予保护。
18. 在我国刑罚体系中，主刑包括 (ABCDE)
- A. 管制
B. 拘役
C. 有期徒刑
D. 无期徒刑
E. 死刑
19. 甲、乙为夫妻，育有一子一女。另外，甲有一兄一妹。甲死之后留有房屋五间，按照我国继承法的规定，可以作为第一顺序法定继承人继承其遗产的有 (ADE)
- A. 乙
B. 甲兄
C. 甲妹
D. 甲的儿子
E. 甲的女儿
- ☆ 20. 杨某与刘某在日常生活中有矛盾。杨某为了泄私愤，造谣说刘某生活作风有问题，致使刘某的生活和工作受到很不利的影响。在这种情况下，刘某可以要求杨某承担的民事责任有 (ACDE)
- A. 停止侵害
B. 返还财产
C. 消除影响
D. 恢复名誉
E. 赔礼道歉
21. 自首的构成条件有 (ACD)
- A. 自动投案
B. 立功
C. 如实供述自己的罪行
D. 坦白
- ☆ 22. 我国刑法在空间适用范围上采用 (AD) 原则
- A. 属地管辖
B. 属人管辖

C. 保护管辖 D. 有保留地普遍管辖

23. 犯罪的基本特征有 (ABCD)

A. 严重的社会危害性 B. 刑事违法性

C. 应受刑罚处罚性 D. 违法性

☆24. 犯罪主观方面包括 (ABD)

A. 犯罪的故意 B . 犯罪的过失

C. 意外事件 D. . 犯罪的目的与动机

☆ 25. 減刑の対象必須は被判处 (CD) の犯罪分子

A. 管制 B. 拘役

C. 有期徒刑 D. , 死刑

☆26. 根据我国合同法的规定, 下列哪些合同是无效合同? (AB)

A. 一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益

B. . 恶意串通、损害国家、集体或者第三人的利益而订立的合同

C. 以合法形式掩盖非法目的的合同

D. 无民事行为能力人实施的

☆ 27. 代理是代理人在代理权限内以被代理人名义同第三人实施民事法律行为，所产生的民事权利和民事义务直接由被代理人承担。下列哪些行为可以代理？（ACD）

A. 签订买卖合同 B . 进行婚姻登记

C. 立遗嘱 D. 偿还债务

☆28. 《民法通则》规定的诉讼时效中断的事由有 (BCD)

A. 不可抗力 B. 提起诉讼

C. 当事人一方提出要求 D. 当事人一方同意履行义务

29. 我国民法的基本原则有 (ABCD)

A. 平等原则 B. 自愿原则

B. 公平原则 D. 诚实信用原则

30. 民事法律行为应当具备下列哪些条件？ (ABD)

A. 行为人具有相应的民事行为能力 B. 意思表示真实

C. 采用书面形式 D. _____, 不违反法律或社会公共利益

☆31. 根据刑事诉讼法规定, (AB) 有权批准或者决定逮捕人犯。

A. 人民法院 B . 人民检察院

C. 公安机关 D. 国家安全机关

☆32. 在诉讼中, 法律规定由中级人民法院管辖的第一审案件有 () CD

A. 外国人犯罪的刑事案件 B. 重大涉外民事案件

C. 可能判处死刑、无期徒刑的普通刑事案件 D. 海关处理的行政案件

☆33. 在刑事诉讼中, 可以行使侦查权的国家机关有 (AB)

A. 公安机关 B . 检察机关

C. 审判机关 D. 司法行政机关

34. (BCD) 是刑事诉讼参与者。

A. 公诉人 B . 自诉人

C. 鉴定人 D. , 辩护人

☆ 35. 对妨害民事诉讼的强制措施有 (ABD)

A. 训诫 B. , 责令退出法庭

C. 罰款 D. 拘留

☆ 36. 属专属管辖的案件有 (AB)

A. 因合同纠纷提起的诉讼 B. 因不动产纠纷提起的诉讼 C. 因继承遗产纠纷提起的诉讼

D. 因侵权行为提起的诉讼

☆ 37. 在行政诉讼中, 对下列哪些具体行政行为不服提起的诉讼, 人民法院可以受理? (BCD)

- A. 某个体摊贩对罚款、吊销营业执照不服
- B. 某企业认为某行政机关侵犯其合法的经营自主权
- C. 某国家行政机关一处长对撤销其职务不服
- D. 某公民认为行政机关违法要求履行义务

(三) 判断题

- 1. 根据《中华人民共和国宪法》规定, 劳动权和受教育权既是公民权利又是公民义务。 (对)
- 2. 法律权利和法律义务在总量上是等值的。 (对)
- 3. 法律区别于道德规范、宗教规范、风俗习惯、社会礼仪、职业规范等其他社会规范的首要之处在于, 它是由国家创制并保证实施的社会规范 (对)
- 4. 法治是一种治理国家的理论、原则、理念和方法, 是一种社会意识; 法制通常是指国家的法律和制度的简称, 是一种社会制度。 (对)
- ☆ 5. 守法是指人们应当正确履行法律规定的义务 (错)
- 6. 根据《民法通则》规定, 因身体受到伤害要求赔偿的, 其诉讼时效为 2 年。 (错)
- 7. 共同犯罪是指两人以上共同犯罪。 (错) 共同故意犯罪
- 8. 在刑事诉讼中, 强制措施包括传唤、拘传、取保候审、监视居住、拘留、逮捕。 (错) 传唤不是
- 9. 仲裁委员会独立于行政机关, 与行政机关没有隶属关系。仲裁委员会之间也没有隶属关系。 (对)
- ☆ 10. 一个国家全部现行法律规范按照一定的原则和标准划分为不同的法律部门, 并由这些法律部门所构成的具有内在联系的整体是法律体系。 (对)
- ☆ 11. 丙将丁的女儿绑架后向其勒索 50 万元, 犯罪客体是丁的女儿。 (对)
- ☆ 12. 甲冒充著名记者乙之名, 招摇撞骗。从民法的角度看, 甲的行为侵害了乙的荣誉权。 (错)
- 13. 甲因抢劫被公安机关抓获。在审讯中, 甲主动供述了自己一年前曾盗窃一辆汽车。甲供述自己曾盗窃汽车的行为属于立功。 (错)
- ☆ 14 为了使国家、公共利益、本人或者他人的人身、财产和其他权利免受正在发生的危险, 不得已采取的紧急避险行为, 造成损害但没有超过必要限度的应当从轻处罚。 (错)
- ☆ 15. 合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。离婚协议、收养协议、监护协议适用合同法。 (错)
- 16. 犯罪客体就是犯罪对象。 (错)
- 17. 甲欲害乙, 自购毒药, 甲在把毒药投放到乙的茶杯之时, 正巧被乙发现, 将甲诉至司法机关。甲的行为属于犯罪中止。 (错) 犯罪未遂
- 18. 作品被收集、出版、发行的八岁小画家是完全民事行为能力人 (错)
- 19. 决定一定社会中法律本质的最根本因素是统治阶级意志。 (错) 社会物质生活条件
- 20. 公民甲天资聪慧, 15 周岁时即完成了某项发明。甲的父亲作为其代理人将该项发明转让给了公民乙。在这里, 甲父的代理行为属于法定代理。 (对)
- ☆ 21. 凡在我国领域内犯罪的, 一律适用我国刑法。 (错)
- 22. 又聋又哑的人或者盲人对自己的危害社会的行为不负刑事责任。 (错)
- 23. 由于犯罪预备行为尚未对社会造成实际危害, 因此对预备犯不追究刑事责任。 (错) 可以比照既遂犯从轻、减轻处罚或者免除处罚
- ☆ 24. 甲开枪打乙, 但距离较远, 甲知道可能把乙打死, 也可能打不死, 但他希望打死乙。甲的行为构成故意犯罪, 并且是直接故意犯罪。 (对)
- 25. 已满 14 周岁的人犯罪, 应当负刑事责任。 (对) 部分刑事责任或完全刑事责任
- ☆ 26. 对于被判处死刑和无期徒刑的犯罪分子, 应当附加剥夺政治权利终身。 (错)
- ☆ 27. 对犯罪分子判处没收全部财产的, 应当对犯罪分子个人及其扶养的家属保留必需的生活费用。 (对)
- 28. 自然人包括公民、外国人、无国籍人。公民的死亡是指自然死亡和宣告死亡。 (对)
- 29. 凡年满 18 周岁以上的公民, 都具有完全民事行为能力。 (错)

- ☆ 30. 代理人可以在代理范围内以自己的名义与第三人进行民事活动。 (对)
- ☆ 31. 14 周岁以上不满 16 周岁的未成年人犯罪的案件，一律不公开审理，但宣告判决应公开进行。 (对)
- ☆ 32. 公安机关对于被拘留的人，应当在拘留后的 24 小时内进行讯问，在发现不应当拘留的时候，可以取保候审。 (对)
- ☆ 33. 在我国，人民法院审理刑事、民事、行政案件，均实行两审终审制。 (错) 人民法院审理民事纠纷案件，除简单的民事纠纷案件外，都适用第一审普通程序。
- ☆ 34. 人民调解是民事诉讼的必经程序。 (对)
- ☆ 35. 涉及国家秘密、个人隐私的案件，不能公开宣判。 (对)